

Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

Spett.le **BETA COMPONENTI S.P.A.** Via dell'Industria 3, 24047 Treviglio (BG)

Data: 2 luglio 2024 **Trasmissione:** PEC acme@pec.example.it → beta@pec.example.it

Oggetto: mancato pagamento di fatture — diffida ad adempiere

Con la presente, in nome e per conto di **ACME S.R.L.**, con sede in Via della Fornace 12, 20134 Milano (P.IVA 01234567890), Vi diffidiamo ad adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo delle forniture di valvole industriali modello VS-300 di cui al contratto di fornitura n. AC-2024-0117 del 15 gennaio 2024.

Risultano a tutt'oggi impagate le seguenti fatture, trasmesse a mezzo SDI:

Fattura	Data	Importo (€)
41/2024	29/02/2024	11.970,00
77/2024	31/03/2024	11.495,00
105/2024	30/04/2024	13.015,00
132/2024	31/05/2024	11.970,00
Totale		48.450,00

Vi assegniamo il termine di **quindici giorni** dal ricevimento della presente per provvedere al pagamento, con espressa avvertenza che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., trascorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Avvertenze

- In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, sarà richiesto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo presso il Tribunale di Milano.
- Saranno richiesti gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e le spese del procedimento.
- Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente **IT60 X123 4567 8901 2345 6789 012**, intestato ad ACME S.R.L.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro entro il termine sopra indicato.

Studio Legale Fittizio & Associati Avv. Claudio Neri — Via Fiume 5, 20123 Milano